CONVENTION COLLECTIVE

Entre

L'HÔTEL DE LA PROMENADE

(ci-après appelé l'Employeur)

Et

LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA RESTAURATION SECTION LOCALE 155

(ci-après appelé le Syndicat)

1er janvier 2066 au 31 décembre 2069

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE	2
ARTICLE 2 - DISCRIMINATION	2
ARTICLE 3 - GRÈVE OU LOCK-OUT	3
ARTICLE 4 - RECONNAISSANCE SYNDICALE	3
ARTICLE 5 - SÉCURITÉ SYNDICALE	5
ARTICLE 6 - DROIT DE GÉRANCE	6
ARTICLE 7 - MESURES DISCIPLINAIRES	6
ARTICLE 8 - GRIEFS	7
ARTICLE 9 - ARBITRAGE	9
ARTICLE 10 - SANTÉ ET SÉCURITÉ	9
ARTICLE 11 - UNIFORME	10
ARTICLE 12 - ANCIENNETÉ	11
ARTICLE 13 - MUTATION OU PROMOTION	12
ARTICLE 14 - HEURES DE TRAVAIL	13
ARTICLE 15 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES	15
ARTICLE 16 - SALAIRE	15
ARTICLE 17 - CLAUSE DE PARTAGE DES POURBOIRES	16
ARTICLE 18 - CONGÉS FÉRIÉS	16
ARTICLE 19 - VACANCES ANNUELLES PAYÉES	17
ARTICLE 20 - CONGÉS DE MALADIE	18
ARTICLE 21 - CONGÉS DE DEUIL	19
ARTICLE 22 - AVANTAGES SOCIAUX	20
ARTICLE 23 - DURÉE DE LA CONVENTION	21

ARTICLE 1 - **PRÉAMBULE**

1.1 Objectifs de la présente entente

La présente convention collective a pour but :

a) D'établir et d'entretenir des relations harmonieuses entre l'Employeur et les employés visés par la présente entente représentés par le Syndicat.

b) De spécifier les conditions d'emploi, entre autres : les salaires, les heures supplémentaires, les vacances et les avantages sociaux.

c) De fournir les mécanismes pour résoudre rapidement les problèmes entre les parties.

1.2 Utilisation du masculin comme genre neutre

Dans cette convention collective, le masculin est utilisé comme genre neutre pour représenter à la fois les hommes, les femmes et les personnes non-binaires, sans aucune intention discriminatoire. Cela vise à simplifier la lecture du texte et à éviter une répétition excessive de formulations pour chaque genre.

1.3 Définitions

a) **Employé :** dans la présente convention, le terme « employé » désigne tout travailleur couvert par ladite convention collective et faisant partie de l'unité de négociation.

b) **Employé à temps plein :** un employé travaillant régulièrement un minimum de trente-cinq (35) heures par semaine.

c) **Employé à temps partiel** : un employé qui travaille habituellement moins de trente-cinq (35) heures par semaine.

d) **Les parties :** l'Employeur et le Syndicat désignés dans le cadre de la présente convention collective.

ARTICLE 2 - DISCRIMINATION

L'Employeur et le Syndicat s'engagent à n'exercer aucune forme de discrimination, d'interférence, de contrainte ou de coercition à l'égard des employés, en ce qui a trait à l'administration de la convention collective en vertu des motifs énoncés dans la *Charte canadienne des droits et libertés* (race, originale nationale, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, etc.) ou encore pour leur appartenance ou leurs activités au sein du Syndicat ou de l'organisation patronale.

ARTICLE 3 - GRÈVE OU LOCK-OUT

a) Le Syndicat convient que, pendant la durée du présent accord, il n'y aura pas de grève, de piquetage, de ralentissement ou d'arrêt de travail, partiel ou complet.

b) Également, l'Employeur convient qu'il n'y aura pas de lock-out pendant cette période.

c) Les termes « grève » et « lock-out » sont définis conformément à la *Loi sur les relations de travail* de l'Ontario et de la jurisprudence.

ARTICLE 4 - RECONNAISSANCE SYNDICALE

4.1 Syndicat agent négociateur

L'Employeur reconnaît le *Syndicat canadien des employées et employés de la restauration - Section locale 155*, comme seul et unique agent négociateur pour tous les employés visés par la présente convention, soit les employés occupant des postes non-cadres dans le service des cuisines du département des services alimentaires.

4.2 Aucune autre entente

Aucun employé, visé par la présente convention, ne sera contraint, ni autorisé, à conclure avec l'Employeur ou son représentant une entente spécifique, que ce soit de manière écrite ou verbale, concernant les conditions de travail, à moins que des représentants dûment mandatés par le Syndicat n'aient donné leur approbation écrite à cette entente.

4.3 Sous-traitance

L'Employeur s'engage à :

a) Ne pas licencier aucun employé du fait qu'il décide de sous-traiter certains de ses services.

b) Ne pas réduire les heures de travail d'un employé du fait qu'il décide de sous-traiter certains de ses services.

c) Ne pas sous-traiter des tâches qui sont normalement effectuées par les employés. Cependant, compte tenu de la nature des services liés à l'événementiel, le Syndicat reconnaît qu'il peut être nécessaire pour l'Employeur de sous-traiter certains services, entre autres, les services touchant les fonctions des serveurs.

d) Identifier les services susceptibles d'être sous-traités en raison de leur nature ou de leur volume.

e) Communiquer clairement au Syndicat les raisons pour lesquelles ces services pourraient être sous-traités de manière occasionnelle.

f) Proposer d'abord aux employés les quarts de travail disponibles avant de faire appel à des sous-traitants, même s'il s'agit de temps supplémentaire, afin de leur accorder la priorité pour effectuer ces quarts de travail.

4.4 Représentants syndicaux de la section locale

Le Syndicat fournira à l'Employeur une liste des personnes autorisées à le représenter et qui agiront à titre de représentants syndicaux.

4.5 Comité de négociation

a) Deux (2) employés, désignés par le Syndicat, agiront en tant que représentants et siégeront à un comité chargé de négocier le renouvellement ou la modification de la convention collective avec l'Employeur.

a) L'Employeur rémunère les membres de ce comité de négociation pour toutes les heures consacrées aux négociations, qui auraient autrement été travaillées pour L'Employeur, jusqu'à un maximum équivalent à la conciliation. Cette rémunération est versée au taux horaire habituel de l'employé. Les heures de congé rémunérées ainsi accordées ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

4.6 Représentant du Syndicat canadien de la fonction publique

Le Syndicat a le droit de solliciter l'assistance de représentants du *Syndicat canadien des employées et employés de la restauration* à chaque fois qu'il entre en négociation ou en relation avec L'Employeur. Sous réserve d'un préavis raisonnable, le représentant autorisé peut visiter les lieux de travail avec l'approbation de l'administrateur ou de son délégué.

4.7 Comité patronal-syndical

L'Employeur et le Syndicat s'engagent à former un comité patronal-syndical qui se réunira au besoin, mais pas plus d'une fois par mois, sauf entente mutuelle contraire. Ce comité aura pour but de discuter des questions ou des problèmes d'intérêt commun susceptibles d'influer sur les conditions de travail des membres de l'unité de négociation ou sur l'efficacité des activités de l'Employeur. Seulement deux (2) employés peuvent être libérés sans perte de salaire pour participer à ces réunions. Il est important de noter que ce comité ne traitera pas les griefs. Pour planifier une réunion, l'Employeur ou le Syndicat, devra soumettre à l'autre partie, une demande écrite en incluant l'ordre du jour de la réunion au moins deux semaines avant la date prévue.

ARTICLE 5 - SÉCURITÉ SYNDICALE

5.1 Cotisations syndicales

a) Tout problème concernant la collecte ou le versement des cotisations syndicales sera signalé par le Syndicat à l'Employeur. Un délai minimum de quatre (4) semaines sera accordé à l'Employeur afin d'enquêter et de résoudre le problème.

b) L'Employeur est responsable de prélever sur la paie des employés et de remettre au Syndicat les cotisations syndicales.

c) Le Syndicat doit fournir un préavis écrit d'au moins trente (30) jours à l'Employeur pour toute modification des cotisations syndicales ou des montants à percevoir.

d) Les retenues des cotisations syndicales sur les paies sont maintenues même en cas d'absence et sont prélevées sur la première paie suivant le retour au travail de l'employé, ou selon les directives du Syndicat.

e) En cas de cessation d'emploi, les cotisations syndicales impayées seront déduites de la dernière paie de l'employé.

5.2 Adhésion des nouveaux employés au Syndicat

a) Il incombe à l'Employeur d'informer les nouveaux employés de l'existence de la convention collective et de leur remettre une copie dès leur embauche.

b) Le représentant syndical est autorisé à rencontrer les nouveaux employés pendant leur première semaine de travail, sans perte de salaire, pour une période maximale de quarante-cinq (45) minutes. Cette rencontre sera organisée individuellement ou en groupe par l'Employeur et fera partie du programme d'orientation du nouvel employé.

c) L'objectif de cette rencontre est de familiariser l'employé avec la convention collective et de remplir les formulaires de demande d'adhésion au Syndicat et d'autorisation de prélèvement des cotisations syndicales.

ARTICLE 6 - DROIT DE GÉRANCE

Le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit exclusif de gérer ses affaires à sa discrétion, sous réserve seulement des limitations imposées par la présente entente. Cette reconnaissance des droits de gestion de l'Employeur est soumise aux termes de la présente convention collective et aux lois applicables. Tout litige concernant l'exercice de ces droits peut faire l'objet d'une procédure de grief.

Ces droits exclusifs comprennent notamment :

a) Maintenir l'ordre, la discipline et l'efficacité.

b) Embaucher, licencier, transférer, promouvoir, congédier, rétrograder, suspendre ou autrement discipliner les employés pour un motif juste, sous réserve des dispositions de la présente convention, et à condition qu'une revendication de promotion discriminatoire, de rétrogradation, de transfert, de licenciement, ou de réembauche ou une revendication selon laquelle un employé a été congédié ou discipliné sans motif raisonnable, puisse faire l'objet d'un grief.

c) Établir, maintenir, appliquer et modifier des règlements à observer par les employés, dans la mesure où ces actions ne contreviennent pas aux dispositions de la convention collective.

d) Modifier les règlements en vigueur à condition que le Syndicat soit informé dans un délai raisonnable et qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions prévues dans la présente convention.

ARTICLE 7 - MESURES DISCIPLINAIRES

7.1 Motifs

a) Aucun employé ne peut être soumis à une mesure disciplinaire ou à un licenciement sans motif valable.

b) L’Employeur et le Syndicat conviennent que la période de probation consiste à former le nouvel employé et permet à l'Employeur d'évaluer l'aptitude de l'employé à poursuivre son emploi. Par conséquent, les parties reconnaissent que les employés en période de probation peuvent être licenciés pour des motifs moins sévères et qu'un tel licenciement d'un employé en période de probation ne peut faire l'objet d'un grief à moins qu'il ne soit arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

c) En cas d'incident allégué jugé grave, de refus de participation de la part de l'employé à la rencontre disciplinaire, ou d'indisponibilité immédiate d'un représentant syndical, l'Employeur est autorisé à prendre des mesures disciplinaires immédiates. La rencontre disciplinaire peut alors être différée jusqu'à ce que le Syndicat et l'entreprise aient pu examiner la situation.

7.2 Délais

a) L'Employeur qui envisage d'imposer une mesure disciplinaire à un employé doit l'en informer par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'incident allégué, à moins que les parties n'en aient convenu d'un commun accord de prolonger ce délai.

b) Aucun employé ne doit être soumis à des mesures disciplinaires pendant son jour de congé.

7.3 Documentation

a) Aucune note et/ou document ne doit être ajoutée au dossier d'un employé concernant son rendement ou son comportement au travail, à moins que la question ne soit discutée en présence d’un représentant syndical.

b) Si un employé refuse la représentation syndicale, il doit le faire par écrit.

c) Une copie de toute mesure disciplinaire doit être remise à l'employé et une autre transmise au Syndicat. Toute réponse écrite à cette mesure disciplinaire est également archivée dans le dossier de l'employé pour la même durée que la mesure disciplinaire initiale.

d) Toutes les notations disciplinaires sont retirées du dossier de l'employé après douze (12) mois.

ARTICLE 8 - **GRIEFS**

8.1 Définition de grief

Aux fins de cette convention, le terme « *grief* » désigne toute divergence d'opinion entre les parties découlant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou d'une allégation de violation de ladite convention.

8.2 Types de grief

Les parties reconnaissent trois (3) types de grief :

a) **Grief individuel** : il concerne uniquement un employé.

b) **Grief de groupe** : deux (2) employés ou plus ont un grief concernant la même prétendue violation de la convention collective.

c) **Grief syndical** : lorsque le Syndicat ou l'Employeur présume qu'il y a violation de la convention collective par l'autre partie, sans toucher particulièrement un employé ou un groupe d'employés.

8.3 Procédure de règlement des griefs

a) Étape 1 - Établissement d'un grief
Il est entendu qu'un employé n'a aucun grief avant d'avoir premièrement donné l'occasion à son superviseur immédiat de régler sa plainte. Celle-ci est discutée avec le supérieur immédiat au plus tard dans les quinze (15) jours civils après l'incident ayant donné lieu à la plainte. Si le superviseur ne peut régler la plainte dans ce délai, la plainte peut alors faire l'objet d'un grief.

b) Étape 2 – Soumission du grief
Le grief, dûment signé, est soumis par écrit à la direction générale ou son délégué et doit expliquer la nature de la plainte, la solution recherchée et les dispositions de la convention collective qui auraient été violées. La direction générale ou son représentant rendra sa décision par écrit dans un délai d'au plus dix (10) jours civils après réception du grief.

c) Étape 3 – Rencontre entre les parties
Si le grief demeure sans solution acceptable, le comité des griefs demande, par écrit, une rencontre des parties. Cette rencontre a lieu au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite par la direction générale ou son délégué; qui rendra sa décision sur le grief au plus tard dans les dix (10) jours civils suivant cette rencontre.

d) Étape 4 – Réponse et règlement d'un grief
Toute réponse à un grief est donnée par écrit. En cas de règlement du grief, la date d'entrée en vigueur de l'ajustement est convenue par les deux parties. Toute décision conclue entre le Syndicat et l'Employeur est sans appel et obligatoire pour chacune des parties en cause.

e) **Étape 5 – Grief porté en arbitrage**
Si le grief n'est pas résolu aux étapes précédentes, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le grief à l'arbitrage dans les trente (30) jours civils suivants la réception de la décision finale.

ARTICLE 9 - ARBITRAGE

9.1 Choix de l’arbitre

Lorsqu'un grief est porté en arbitrage, chaque partie désigne son représentant au tribunal d'arbitrage. Le choix de l'arbitre se fera d'un commun accord entre les deux (2) représentants. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, celui-ci est désigné par le ministère du Travail.

9.2 Frais d'arbitrage

Chaque partie assume ses propres frais d'arbitrage et paie la moitié (½) des honoraires et des frais de l'arbitre.

9.3 Décision de l'arbitre

a) L'arbitre doit permettre à toutes les parties de fournir des preuves et des observations.

b) L'arbitre a compétence seulement sur le grief en question et sur l'interprétation de la convention collective. Il n'a pas le pouvoir de modifier les termes de la présente convention.

c) L’arbitre est autorisé à ajuster toute sanction émise par l'Employeur et à prendre les mesures nécessaires selon les circonstances. De plus, l’arbitre est compétent pour déterminer si le grief soumis est arbitrable ou non.

d) La décision de l'arbitre lie les parties impliquées dans tous les cas.

ARTICLE 10 - SANTÉ ET SÉCURITÉ

10.1 Engagements en matière de santé et sécurité au travail

L’Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir des normes de santé et de sécurité afin de prévenir les accidents, les blessures et les maladies. Les parties adhèrent aux principes énoncés dans la *Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)* de l'Ontario et conviennent donc d'établir et de maintenir un comité mixte de santé et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que d'appliquer les dispositions de la *LSST*.

10.2 Comité de la santé, la sécurité et du bien-être des employés

a) En reconnaissance de leurs responsabilités en vertu de la *LSST*, l'Employeur accepte de former un comité de prévention des accidents, de la santé et de la sécurité. Ce comité

sera composé de deux (2) représentants du Syndicat, nommés par ce dernier, et de deux (2) représentants de l'Employeur, désignés par ce dernier.

b) Le mandat de ce comité est de relever les dangers et les risques, et de formuler des recommandations pour améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail.

c) L'Employeur s'engage à coopérer de manière raisonnable en fournissant au comité toute l'information nécessaire pour remplir ses fonctions. Les réunions du comité sont tenues au maximum tous les deux (2) mois ou sur demande des parties. Un procès-verbal est rédigé pour chaque réunion et est disponible à des fins de consultation.

d) L'Employeur autorisera un congé aux représentants du comité afin de leur permettre d'assister aux réunions, sans perte de rémunération régulière, compte tenu que les réunions se déroulent généralement pendant leurs heures de travail.

e) Le Syndicat s'engage à faire son possible et à promouvoir une entière collaboration de ses membres en ce qui concerne les règlements et les pratiques en matière de santé et sécurité au travail.

ARTICLE 11 - **UNIFORME**

a) Pendant l'exercice de leurs fonctions, les employés doivent revêtir l'uniforme fourni par l'Employeur.

b) Chaque employé se verra attribuer gratuitement les ensembles d'uniformes nécessaires à son travail. Les employés à temps plein recevront trois (3) ensembles, tandis que les employés à temps partiel en recevront deux (2).

c) Les employés tenus, soit par la politique interne de l'entreprise, soit par des obligations légales, de porter des chaussures de sécurité se verront fournir ces chaussures gratuitement par l'Employeur.

d) L'Employeur prendra en charge le service de blanchissage nécessaire pour les uniformes des employés.

e) Les uniformes et les chaussures fournis seront renouvelés tous les deux (2) ans, ou plus fréquemment si nécessaire en raison de l'usure, aux frais de l'Employeur. Cependant, tout dommage causé aux uniformes par un usage inapproprié sera à la charge de l'employé.

f) Les uniformes demeureront la propriété de l'entreprise et devront être restitués à la fin de l'emploi ou sur demande de l'Employeur.

g) Il est strictement interdit pour les employés de porter les uniformes en dehors de leur cadre professionnel défini.

ARTICLE 12 - **ANCIENNETÉ**

12.1 Définition de l'ancienneté

Dans le contexte de la présente convention, l'ancienneté fait référence à la durée du service continu d'un employé au sein de l'unité de négociation. Cela inclut le temps passé à travailler pour l'Employeur, à partir de la date d'embauche, ainsi que toute période de service continue avant l'accréditation syndicale ou l'entrée en vigueur de la convention collective.

L'ancienneté est un critère important utilisé pour déterminer les éléments suivants : les salaires, les horaires de travail, les choix des périodes de vacances et des congés, les heures supplémentaires, les promotions, les mutations, les licenciements, les rappels après une mise à pied, et d'autres aspects de la relation Employeur-employé régis par la convention collective.

12.2 Reconnaissance de l'ancienneté

a) Un **nouvel employé embauché à temps plein** est en période de probation jusqu'à ce qu'il ait accompli trois (3) mois de service continu auprès de l'Employeur. Pendant cette période, il n'a aucun droit d'ancienneté. Après cette période, son ancienneté est prise en compte à partir de sa date d'embauche.

b) Un **nouvel employé embauché à temps partiel** est en période de probation jusqu'à ce qu'il ait effectué quatre-cent-vingt (420) heures de travail ou un minimum de trois (3) mois de travail si la période de quatre-cent-vingt (420) heures se termine avant trois (3) mois. Pendant cette période, il n'a aucun droit d'ancienneté. Après cette période, son ancienneté est prise en compte à partir de sa date d'embauche.

c) Un employé qui passe d'un poste à temps partiel à un poste à temps plein recevra un crédit équivalent à la moitié de ses années de service à temps partiel lors du calcul de son ancienneté à temps plein.

d) Un employé passant d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel recevra un crédit pour toutes ses années de service.

e) En cas de date d’embauche identique pour deux ou plusieurs employés, l'ancienneté sera déterminée par les trois (3) derniers chiffres du numéro d'assurance sociale (NAS). L’employé ayant un numéro plus élevé sera reconnu avoir une plus grande ancienneté.

12.3 Perte d’ancienneté

Un employé perdra toute ancienneté et sera considéré comme licencié dans une des situations suivantes :

a) Quitte volontairement son emploi.

b) Est congédié pour motif et n'est pas réintégré par le biais des procédures de grief ou d'arbitrage.

c) Est mis à pied et n'est pas rappelé dans les douze (12) mois suivant la date de mise à pied.

d) Accepte un emploi ailleurs pendant un congé autorisé sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l'Employeur.

e) Ne se présente pas au travail dans les trois (3) jours ouvrables après avoir été rappelé par lettre recommandée par l’Employeur à la suite d'une mise à pied. Toutefois, dans le cas où l'employé concerné est embauché dans un autre établissement au moment du rappel, il est autorisé à donner à son Employeur actuel un préavis de démission raisonnable qui ne doit pas dépasser deux (2) semaines.

f) Ne retourne pas au travail à la fin d'un congé autorisé, à moins qu'il fournisse une raison satisfaisante pour l’Employeur de ne pas le faire;

g) S’absente pendant trois (3) quart de travail prévus, à moins d'une raison jugée satisfaisante par l'Employeur, dans ce cas l’employé sera considéré comme ayant démissionné.

12.4 Liste d’ancienneté

Deux (2) fois par an, soit en janvier et en juin, la liste d'ancienneté sera révisée, affichée sur le lieu de travail et transmise au Syndicat. Elle sera classée par ordre, avec l'employé le plus ancien en tête, et inclura les informations suivantes : nom des employés, titre du poste occupé, date d'embauche et années de service reconnues.

ARTICLE 13 - MUTATION OU PROMOTION

13.1 Affichage de poste

Tous les postes à pouvoir sont affichés dans la salle du personnel pendant une période de dix (10) jours civils. Étant donné le nombre limité d'employés, le Syndicat reconnaît que, pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, l'Employeur peut simultanément afficher le poste à l'interne et à l'externe. Cependant, il donnera la priorité aux employés actuels avant de pourvoir le poste à l'externe.

13.2 Critères de sélection

L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que dans tous les cas de promotion et de mutation à l'intérieur de l'unité syndicale, les critères utilisés pour sélectionner les candidats qualifiés sont la qualification et l'expérience déterminées par l'Employeur. Au moment d'une promotion ou d'une mutation où ces facteurs sont relativement égaux parmi les postulants qualifiés, l'ancienneté primera.

13.3 Période d'essai

Le candidat sélectionné pour un poste annoncé est placé en période d'essai pendant cent-cinquante (150) heures. Si l'employé n'est pas en mesure de remplir les exigences du poste selon la satisfaction raisonnable de l'Employeur, ou s'il choisit de ne pas poursuivre dans ce poste après ou pendant la période d'essai, il est réaffecté à son poste précédent, à son salaire précédent et dans un délai raisonnable. Cela s'applique également à tout autre employé ayant été promu ou muté au cours de ce processus. Dans ce cas, le poste vacant ne sera pas réaffiché, il sera offert au prochain postulant ayant le plus d'ancienneté.

13.4 Mutation ou promotion temporaire

Lorsqu'un employé comble un poste temporaire, il sera retourné à son poste d'origine à la fin du terme du poste temporaire, ainsi que tout autre employé muté ou promu par la même occasion.

ARTICLE 14 - HEURES DE TRAVAIL

Les paragraphes suivants visent à définir les heures normales de travail et ne doivent pas être considérés comme une garantie du nombre d'heures de travail par semaine.

14.1 Semaine de travail standard

a) La semaine de travail standard pour les **employés à temps plein** comprend huit (8) heures par jour, jusqu'à un maximum de quarante (40) heures ou trente-cinq (35) heures par semaine, réparties sur cinq (5) jours consécutifs.

b) Les postes suivants ont un horaire de quarante (40) heures par semaine :
   - Chef cuisinier
   - Pâtissier-boulanger

c) Les postes suivants ont un horaire de trente-cinq (35) heures par semaine :
   - Aide-cuisinier
   - Caissier
   - Cuisinier
   - Serveur

d) La semaine de travail standard des **employés à temps partiel** est déterminée selon l'accord conclu entre l'Employeur, le Syndicat et l'employé. L'horaire de base peut être de quinze (15), vingt (20), vingt-cinq (25) ou trente (30) heures par semaine, en fonction des termes convenus et de la nature du poste occupé.

14.2 Horaires de travail

a) Les horaires de travail vont du dimanche au samedi.

b) L'employé doit soumettre tout changement à ses disponibilités ou demandes de congé prévisibles au plus tard 15 jours avant le début de la semaine de travail concernée.

c) L'Employeur diffuse les horaires de travail au plus tard 10 jours avant le début de la semaine de travail concernée.

d) Les employés doivent être informés des changements à leur horaire de travail au moins soixante-douze (72) heures à l'avance, sauf en cas de maladie, de deuil ou d'accident entraînant une pénurie de personnel dans un service.

e) Lesdits changements peuvent impliquer une variation maximale de 2 heures avant ou après l'horaire d'origine, à moins de l'accord de l'employé.

f) L'Employeur ne peut pas exiger la présence d'un employé lors d'une journée non prévue à l'horaire une fois l'échéance des 10 jours dépassée.

g) Les horaires de soir et de fin de semaine seront attribués de manière équitable, assurant une rotation juste entre tous les employés.

h) Un système permettant l'échange d'horaires entre employés sera mis en place. Les demandes d'échange doivent être soumises au moins quarante-huit (48) heures avant le début du quart concerné et sont sujettes à l'approbation de la direction.

14.3 Pause

a) Chaque employé a droit à une pause de quinze (15) minutes pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail, excluant la période de repas, et ce temps est considéré comme du temps de travail.

b) Chaque employé a droit à une période de repas non rémunérée de trente (30) minutes et ne devra pas travailler plus de cinq (5) heures d'affilée sans cette pause.

14.4 Repos

a) Tous les efforts seront faits par l'Employeur pour que chaque employé bénéficie d'une période de repos de quarante-huit (48) heures consécutives par semaine.
b) Pour les employés à temps plein en faisant la demande, tous les efforts seront faits par l'Employeur pour que la période de repos de quarante-huit (48h) heures inclus soit le samedi ou le dimanche.

c) Chaque employé aura droit à une période de repos de quarante-huit (48) heures consécutives, soit le samedi et dimanche, au moins une fin de semaine sur quatre (4). Les employés ayant plus de cinq (5) ans d'ancienneté bénéficieront de ce repos au moins une fin de semaine sur trois (3).

d) L'Employeur peut toutefois prolonger ce délai jusqu'à un maximum de six (6) fins de semaine pour des raisons opérationnelles, mais ce, tout au plus 3 fois par année pour un même employé.

ARTICLE 15 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

15.1 Attribution des heures supplémentaires

En cas de nécessité d'effectuer du travail en heures supplémentaires, l'Employeur doit d'abord les proposer aux employés disponibles et qualifiés en fonction de leur ancienneté, à moins que l'Employeur ne puisse anticiper ce besoin dans un délai de deux (2) heures. Les heures supplémentaires autorisées seront offertes à l'employé possédant les qualifications requises et ayant le plus d'ancienneté.

15.2 Rémunération des heures supplémentaires

a) Les heures travaillées au-delà de quarante (40) heures par semaine sont rémunérées au taux horaire régulier majoré de 50 %.

b) Les heures travaillées lors des congés fériés sont rémunérées au double du taux horaire régulier.

ARTICLE 16 - SALAIRE

16.1 Échelles salariales

a) Les taux horaires et les éventuelles augmentations sont versés en conformité avec les échelles salariales en vigueur, établies et disponibles à l'Annexe A de la présente convention.

b) L’employé en période de probation recevra 90 % du salaire prévu à l’échelle salariale de son poste.

16.2 Versement des salaires

a) Les paies sont distribuées par dépôt direct, de façon bihebdomadaire, soit un jeudi sur deux, couvrant la période de paie se terminant le samedi précédent.

b) Chaque employé a la possibilité de consulter son relevé de paie détaillé en ligne via une plateforme sécurisée sur Internet ou une application mobile.

c) L’employé n’ayant pas d'accès à Internet peut faire une demande explicite à leur superviseur pour obtenir une copie papier de leur relevé de paie.

ARTICLE 17 - CLAUSE DE PARTAGE DES POURBOIRES

Afin d’assurer une répartition équitable des pourboires entre les membres du personnel impliqués dans le service à la clientèle, la politique de partage des pourboires sera établie comme suit :

a) Les employés occupant les postes de serveur et de caissier seront éligibles à la clause de partage des pourboires.

b) À la fin de chaque quart de travail, les employés concernés déposeront les pourboires dans une caisse commune prévue à cet effet. La collecte sera effectuée de manière transparente et en présence d’un représentant des employés.

c) Les pourboires seront redistribués aux employés concernés à la fin de chaque semaine de travail, au prorata des heures travaillées.

d) Un registre des pourboires sera tenu à jour, indiquant le montant total des pourboires collectés chaque jour et la distribution effectuée. Ce registre sera accessible à tous les employés concernés.

e) L’Employeur et le Syndicat s’engagent à maintenir la transparence et l’équité dans la collecte et la répartition des pourboires, et à traiter toute question ou préoccupation des employés concernant cette politique avec sérieux et diligence.

ARTICLE 18 - **CONGÉS FÉRIÉS**

18.1 Congés fériés octroyés

Les jours fériés suivants sont octroyés à tous les employés avec rémunération :

- Jour de l'An (1er janvier)
- Jour de la famille (2e lundi du mois de février)
- Vendredi saint (variable chaque année, le vendredi précédant le dimanche de Pâques)
- Fête de Victoria (dernier lundi du mois de mai)
- Fête du Canada (1er juillet)
- Fête du travail (1er lundi de septembre)
- Jour de l'Action de grâce (2e lundi d'octobre)
- Jour de Noël (25 décembre)
- Le lendemain de Noël (26 décembre)

18.2 Conditions d'éligibilité

Pour être éligible au paiement d'un jour férié :

a) L'employé doit avoir travaillé la dernière journée complète de travail prévue à son horaire le jour qui précède le jour férié, à moins qu'il n'ait obtenu une autorisation préalable d'absence.

b) L'employé doit avoir travaillé la première journée complète de travail prévue à son horaire le jour suivant le jour férié, à moins qu'il n'ait obtenu une autorisation préalable d'absence.

c) Dans le cas où l'employé était absent le jour précédant et le jour suivant le jour férié, il peut être admissible au paiement du jour férié s'il est en mesure de fournir des preuves justifiant raisonnablement son absence.

18.3 Rémunération

a) Le montant du salaire pour jour férié auquel a droit un employé est égal au total du salaire normal gagné par l'employé au cours des quatre semaines précédant la semaine de travail

qui inclut le jour férié, plus toute l'indemnité de vacances qui lui est payable pour ces mêmes quatre semaines, divisé par vingt (20).

b) Un employé travaillant lors des jours fériés mentionnés est rémunéré à un taux horaire équivalant à deux (2) fois son taux horaire régulier pour les heures réellement travaillées, en plus de la rémunération pour le jour férié à son taux horaire régulier.

ARTICLE 19 - VACANCES ANNUELLES PAYÉES

19.1 Droit et indemnité de vacances

a) Les droits aux congés annuels et à leur rémunération sont basés sur la durée du service continu de l'employé. Pour fin de calcul, la date de référence est le 1er janvier. Ces droits sont définis comme suit :

Ancienneté	Période de vacances	Indemnité de vacances (%)
Moins d'un (1) an	Au prorata de la période travaillée	Quatre pour cent (4 %)
Entre un (1) et cinq (5) ans	Deux (2) semaines	Quatre pour cent (4 %)
Cinq (5) à huit (8) ans	Trois (3) semaines	Six pour cent (6 %)
Plus de huit (8) ans	Quatre (4) semaines	Huit pour cent (8 %)

b) L'indemnité de vacances se calcule en fonction de la rémunération obtenue lors de l'année de référence précédente.

c) Les employés ne bénéficient de leurs vacances et de leur rémunération que lorsqu'ils ont accumulé les droits correspondants.

19.2 Planification des vacances

L'Employeur et le Syndicat conviennent que la procédure suivante sera mise en place et appliquée chaque année pour la planification des vacances des employés.

a) L'ancienneté sera le facteur déterminant pour le choix des vacances, sous réserve du bon fonctionnement de l'entreprise. En cas de désaccord entre les employés concernant le choix des dates de vacances, la priorité sera accordée à l'employé ayant le plus d'ancienneté, toujours sous réserve du bon fonctionnement de l'entreprise.

b) Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, il est convenu que pas plus de deux employés occupant le même poste ne seront autorisés à prendre leurs vacances simultanément.

c) Un calendrier des vacances sera affiché avant le 30 septembre de chaque année.

d) Le calendrier des vacances identifiera les employés ayant droit à des vacances pour l'année débutant le 1er janvier; les employés seront classés par ordre décroissant d'ancienneté.

e) Les employés figurant sur la liste indiqueront leur date de vacances au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.

f) Le calendrier des vacances finalisé sera affiché dans le restaurant au plus tard le 15 décembre de l'année en cours.

g) Un employé qui n'a pas indiqué de période de vacances au calendrier au 30 novembre ne peut plus se prévaloir de son ancienneté pour faire une demande de vacances.

h) Les vacances demandées après le 30 novembre de l'année précédente seront acceptées suivant le principe du premier arrivé et selon les capacités opérationnelles.

i) Si un employé n'a pas pris ses vacances au 31 décembre pour l'année précédente, l'entreprise lui versera l'indemnité de vacances à laquelle il a droit.

ARTICLE 20 - **CONGÉS DE MALADIE**

20.1 Droit et indemnité

a) Les employés, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, ont droit à une banque de congés de maladie équivalente à une semaine de travail à partir du 1er janvier de chaque année. Par exemple, un employé dont l'horaire régulier est de quarante (40) heures par semaine bénéficie d'une banque de congés de maladie de quarante (40) heures par année, tandis qu'un employé travaillant sur un horaire de quinze (15) heures par semaine bénéficie d'une banque de congés de maladie de quinze (15) heures par année et ainsi de suite.

b) Les employés embauchés après le 15 janvier reçoivent une banque de congés de maladie proportionnelle au nombre de mois restants dans l'année civile. Par exemple, un employé embauché entre le 16 janvier et le 15 février recevra 11/12 de la banque de congés à laquelle il a droit, tandis qu'un employé embauché le 16 février recevra 10/12 de cette banque, et ainsi de suite.

c) Les employés en période de probation ne sont pas admissibles aux congés de maladie payés. Cependant, une fois leur période de probation terminée, ils reçoivent un crédit dans leur banque de congés de maladie rétroactivement depuis leur date d'embauche.

d) Le 31 décembre de chaque année, l'entreprise paie à chaque employé le solde des jours restants dans leur banque de congés de maladie. Ce paiement sera inclus dans la première paie de l'année.

e) Les heures de congés de maladie ne sont pas considérées comme du temps de travail et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

20.2 Gestion des absences

a) Le temps de congé peut être pris soit en journées complètes, soit en heures. Il peut également être utilisé pour des raisons médicales telles que la maladie, les blessures ou les urgences médicales personnelles, y compris les rendez-vous médicaux.

b) Pour recevoir une indemnité de congé de maladie pour une absence de trois (3) jours ou plus, l'employé peut être tenu de fournir une preuve médicale à la demande de l'entreprise.

c) L'employé doit informer l'Employeur de toute absence ou retard à son quart de travail prévu dès que possible et au moins trois (3) heures avant le début prévu du quart, sauf en cas de motif légitime qui ne lui permettrait pas de respecter cette exigence.

ARTICLE 21 - CONGÉS DE DEUIL

21.1 Congés octroyés et rémunération

En cas de décès de certains membres de la famille, les employés bénéficient de congés de deuil :

a) Pour le décès du père, de la mère, de l'époux(se), du conjoint de fait, de l'enfant, du petit-enfant, du frère ou de la sœur, l'employé a droit à cinq (5) jours rémunérés, c'est-à-dire, sans perte de salaire régulier.

b) Pour le décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, de la belle-sœur, du beau-frère, du gendre ou de la bru, l'employé bénéficie de trois (3) jours rémunérés, c'est-à-dire, sans perte de salaire régulier.

e) En cas de décès de la nièce ou du neveu, l'employé peut prendre un (1) jour rémunéré, c'est-à-dire, sans perte de salaire régulier.

f) Dans tous les cas énumérés précédemment, l'employé peut prendre jusqu'à trois (3) jours de congé de deuil supplémentaires, mais ceux-ci ne sont pas rémunérés.

21.2 Gestion des congés

a) La rémunération pour un congé de deuil est calculée en fonction du temps prévu pour les quarts de travail réguliers de l'employé.

b) Ces congés rémunérés ne sont pas accordés s'ils coïncident avec d'autres congés spécifiés dans la convention.

c) L'employé désirant se prévaloir de son droit de congé de deuil, doit en informer son supérieur hiérarchique dès que possible et fournir une preuve de décès sur demande, telles que : une déclaration, un certificat ou un constat de décès.

g) L'employé a la possibilité de répartir ces journées de congé de manière non consécutive, mais il doit se limiter à deux séquences de congés et ne peut pas les diviser en heures. La période doit se limiter entre la date du décès et la date des funérailles ou commémoration.

ARTICLE 22 - AVANTAGES SOCIAUX

a) Seuls les employés à temps plein sont éligibles aux avantages sociaux.

b) En compensation, les employés à temps partiel qui ne sont pas éligibles recevront une prime équivalente à dix pour cent (10 %) de leur salaire brut sur chaque paie.

c) Pendant la durée de cette convention collective, l'Employeur s'engage à maintenir les régimes d'avantages sociaux existants à la date de ratification, sous réserve des conditions stipulées dans les différentes polices d'assurance.

d) L'Employeur paiera soixante-quinze pour cent (75 %) de la prime facturée pour un régime d'assurance collective.

ARTICLE 23 - DURÉE DE LA CONVENTION

23.1 Date d'entrée en vigueur

Cette entente est valide du 1er janvier 2066 au 31 décembre 2069 inclusivement, et sera reconduite tacitement d'année en année, sauf si l'une ou l'autre des parties signataires notifie par écrit son intention de modifier ladite convention collective, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant son expiration. Dans ce cas, l'autre partie est tenue d'entamer des négociations pour le renouvellement ou la révision de la convention collective dans un délai de soixante (60) jours ouvrables suivant la réception de ladite notification, ou à une date ultérieure convenue mutuellement.

Pour l'Employeur **Pour le Syndicat**

Carole Rizk
Directrice des ressources humaines

Hi-Selon Kang
Représentant syndical

Saïd Bensouri
Directeur général

Justin Lemieux
Représentant syndical

Date : 2065-12-18

Date : 18 décembre 2065

Annexe A - Salaire au 1er janvier

Taux horaire selon la catégorie d'emploi

Titre du poste	**Taux horaire de base ($ / heure)**			
	2066	**2067 (2,5 %)**	**2068 (2 %)**	**2069 (2 %)**
Aide-cuisinier	17,45	17,89	18,24	18,61
Caissier	17,45	17,89	18,24	18,61
Chef cuisinier	27,00	27,68	28,23	28,79
Cuisinier	20,00	20,50	20,91	21,33
Pâtissier-boulanger	23,00	23,58	24,05	24,53
Plongeur	17,45	17,89	18,24	18,61
Serveur	17,45	17,89	18,24	18,61

Notes :

a) Ces salaires sont en vigueur pour les employés de moins de 1 an d'ancienneté ayant réussi leur période de probation.

b) Pendant la période de probation, l'employé recevra soit 90 % du taux horaire indiqué dans l'échelle salariale de son poste, soit le salaire minimum prévu par la *Loi sur les normes du travail* de l'Ontario, selon le montant le plus élevé.

c) En fonction du nombre d'années d'ancienneté, ajouter le pourcentage suivant au salaire horaire de base:

Ancienneté	**Pourcentage (%)**
Entre 1 an et 3 ans	2 %
Entre 3 ans et 6 ans	4 %
Entre 6 ans et 10 ans	6 %
Entre 10 et 15 ans	8 %

Plu de 15 ans	10 %

d) À partir de la sixième année d'ancienneté, les postes suivants bénéficieront d'une prime de 2 % de leur salaire annuel, versée le 1er janvier de chaque année : aide-cuisinier, chef cuisinier, cuisinier, pâtissier-boulanger, plongeur. L'employé doit être en poste au moment du versement de la prime.

e) Une prime de nuit de 0,75 $ par heure est attribuée pour toute heure de travail effectuée entre 22 h 00 et 4 h 00.